

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 62 - 63/2531

นายไกรศักดิ์ อุทารุณพิพงศ์

โจทก์

บริษัทโอเวอร์ซีส์ ซีคิวริตี้ส์ แอนด์ อินดัส

เตรียล

จำเลย

คอนเซอล์เทอน จำกัด

จำเลย

บริษัทหลักทรัพย์โอซีโก้ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล่างได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 112 แผ่นที่ 2)

คดีสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน โดยเดิมจดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัทโอเวอร์ซีส์ซีคิวริตี้ส์แอนด์อินดัสเตรียลคอนเซอล์เทอน จำกัดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์โอซีโก้ จำกัด ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 441,000 บาท ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 740,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงิน 300,000 บาท และต้นเงิน 500,000 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์ทั้งสองเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,110)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้วางโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสุขเทพจันทร์ศรีชวาลาจำนวน 1 ฉบับเป็นหลักประกัน และนายสุขเทพจันทร์ศรีชวาลา ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 99,105)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงินสามแสนบาทและห้าแสนบาทตามลำดับ นับจากวันฟ้องเป็นเวลา 6 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงินสามแสนบาทและห้าแสนบาทตามลำดับ นับจากวันฟ้องเป็นเวลา 6 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ